لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ [النور :٦-٩] .

المسألة الثالثة : الأحكام المترتبة على اللعان :

إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي :

١- سقوط حد القذف عن الزوج .

٢- ثبوت الفرقة بين الزوجين ، وتحريمها عليه تحريماً مؤبداً ، ولو لم يفرق الحاكم بينهما .

٣- ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة ، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان ، كقوله : «أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى ، وما هذا بولدي» . لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة[1] .

٤- وجوب حد الزنى على المرأة ، إلا أن تلاعن هي أيضاً ؛ فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينةٌ قوية ، توجب إقامة الحد عليها .

(١)رواه البخاري برقم (٥٣١٥) ، ومسلم برقم (١٤٩٤) .